

تقرير كشف وتقدير قيمة عقارية

بناءً على القرار المتخذ من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان / قسم شرق عمان عطوفة القاضي / عماد الدين بك السويكات والممثل باتخاذنا خبراء في القضية التنفيذية رقم (2021 / 79) للكشف ووضع اليد على العقار موضوع الدعوى .

وبعد ان تحلفنا القسم القانوني بان نقوم بالمهمة الموكلة لنا بكل امانة وإخلاص ، وتم افهامنا المهمة الموكلة لنا وهي :

((وصف وتقدير قيمة العقار موضوع الدخول وهي قطعتي الارض ذوات الارقام (4526 ، 4767) حوض

رقم (9) برقع من أراضي قرية ماركا))

بتاريخ 2021 / 8 / 16 قمنا بمرافقة مأمور تنفيذ شرق عمان المنكذب الى موقع القطع المذكورة ، وبعد وصولنا الى الموقع قمنا بمطابقة المبريزات مع بعضها البعض ومع الراقع ، فانطبقت تمام الانطباق ، ثم وصفنا العقار وصفا اوليا وطلبنا امهالنا الوقت لإعداد تقرير الخبرة حسب الأصول وبعد تسامنا صورة عن قيد تسجيل الاموال غير المنقولة وصورة عن مخطط الاراضي وصورة عن مخطط المواقع التنظيمي حيث تبين لنا ما يلي :

أولاً: وصف العقارات موضوع الدعوى.

1- قطعة الارض رقم (4526) حوض رقم (9) برقع من أراضي قرية ماركا

ا- تبلغ مساحتها (2820) م² ومملوكة للشركاء التالية اسماؤهم بموجب سند التسجيل الصادر عن مديره تسجيل اراضي شرق عمان رقم القيد 20098- EA- 2021 تاريخ 2021/8/15 وهي من نوع الفلاك :

التسلسل	اسم الشريك	عدد الحصص	مساحة الحصص/م ²	ملاحظات
1	سعيد فوزي شويكات شويكات	40	82.94	حجز ازاله شيوع
2	عريب مامون رشاد طوقان	42	87.09	حجز ازاله شيوع
3	لصوح محمد ناصر احمد الناصر	30	62.21	حجز ضريبه الدخل
4	صادق توفيق محمد النجار	40	82.94	حجز ازاله شيوع
5	اسماعيل محمد اسماعيل مقدادي	20	41.47	حجز ازاله شيوع
6	هاني جودت عبد الله ملكو	240	497.65	حجز ازاله شيوع
7	فهد طالب سلمان السبيله	15	31.10	حجز اسكان عسكري
8	احمد عيد سليمان الديابيه	40	82.94	حجز ازاله شيوع
9	خليل سليمان موسى ابو ذوابه	20	41.47	حجز ازاله شيوع
10	فضيه عبد الرحمن حسين المومني	40	82.94	حجز ازاله شيوع
11	امين محمود خضوع شعيري	80	165.88	حجز محلكم/شيوع
12	يوسف محمد عمار دسه	20	41.47	حجز ازاله شيوع

حجز ازاله شيوخ	82.94	40	حمديه دغيم فلاح ابو يحيى	13
حجز ازاله شيوخ	41.47	20	فارمن جميل فارس رياشي	14
حجز ازاله شيوخ	41.47	20	خضره عتله سالم الدعجه	15
حجز محاكم	41.47	20	علياء عتله سالم الدعجه	16
حجز ازاله شيوخ	82.94	40	كامل ابراهيم خليل المشرفه	17
حجز ازاله شيوخ	41.47	20	محمد محمد عماد نسه	18
حجز ازاله شيوخ	82.94	40	محمود احمد عبد الفتاح الشعز	19
حجز ازاله شيوخ	31.10	15	مريم عتله سالم الدعجه	20
حجز وزارة الماليه	174.18	84	رقاد مامون رشاد طوقان	21
حجز ازاله شيوخ	87.09	42	عبير مامون رشاد طوقان	22
حجز ازاله شيوخ	87.09	42	عبله مامون رشاد طوقان	23
حجز ازاله شيوخ	62.21	30	ايسال منير جميل الهبل	24
حجز استملاك	663.53	320	سلطة المياه لغابات الصرف الصحي	25
	2820	1360	المجموع	

ب- نوع التنظيم (سكن ج) حسب المواقع الالكترونية لامانة صمان الكبرى .

ج- قطعة الارض مستمكة لصالح سلطة المياه لغابات الصرف الصحي .

ح- مقام على قطعة الارض رقم (4526) خزان ماء النصر التابع لشركة مياهنا بالاضافة لمضخات ومكاتب ومرافق اخرى ومحول كهرباء واشجار حرجية واشجار زيتون واشجار زينة ونخلة واحدة ، محاطة من جميع الجهات بسور من الاسمنت المسلح ولها بوابتين من الحديد من الجهة الشرقية والطبيعة الطبوغرافية لقطعة الارض ضمنها تحدار وتميل ميلاً متوسطاً باتجاه الشرق و القطعة غير منتظمة الشكل ، وهي ضمن المناطق السكنية والخدمات العامة متوفرة .



صورة قطعة الارض رقم (4520)

2- قطعة الارض رقم (4767) حوض رقم (9) برقع من اراضي قرية ماركا

ا- تعثر على مديرية تسجيل اراضي شرق عمان الصادر منذ التسجيل الخاص بالقطعة وذلك لوجود حجز رسوم الافراز ونفقات على القطعة وتم الامتدانة ببيان التفسير رقم 2018/331 الخاص بنفس القطعة من خلال موقع دائرة الاراضي والمساحة حيث تبين ان القطعة نتجة عن الافراز قضائي بين الشركاء وتبلغ مساحتها (507) م² ومملوكة كاملاً للمدعى عليه امين محمود خضر شعبي وهي من نوع الفلك وعليها الحجوزات التالية :

(1) حجز الرسوم والنفقات من الدرجة الاولى / محكمة تنفيذ شرق عمان رقم 2017/6026 .

(2) حجز لقاء رسوم الافراز والنملاج والاضافي والجامعة من الدرجة الاولى/

(3) حجز محاكم رقم المستند 2019/285 تاريخ 2019/9/11 .

ب- نوع التظلم (مكن ج) حسب الموقع الالكتروني لامانة عمان الكبرى .

ج- خاتيه من المباني والانشاءات والمزروعات، وذات طوبوغرافية شديدة الميل و القطعة شبه منتظمة الشكل وقربها صفراء صالحة للبناء ، وهي ضمن المناطق السكنية والخدمات العامة متوفرة .



صورة لقطعة الارض رقم (4767)

ثانياً: الموقع للعام

1- القطعة رقم (4526) الموصوفة باعلاه يحدّها من الشرق شارع معبد سعة (12) متر ويسمى (عبد الرحمن بن عديس) ومن الغرب شارع معبد سعة (14) متر ويسمى (السلوى) وتبعد عن طريق الحزام حوالي 320 م الى الغرب وجنوب شرق حديقة الندوة بمسافة 520 متر.

2- القطعة رقم (4767) الموصوفة باعلاه يحدّها من الغرب شارع معبد سعة (12) متر ويسمى (عبد الرحمن عديس) ودرج غير منفذ سعة (6) متر من الجهة الشمالية وطريق ترابي غير مفتوح ذو نهاية مغلقة من للجهة الجنوبية الشرقية سعة (8) متر وتبعد عن طريق الحزام حوالي 290 م الى الغرب و جنوب شرق حديقة الندوة بمسافة 540 متر.

وخبرتنا للأسعار المتداولة والأسس المتبعة في التقدير فإننا نقدر سعر المتر المربع من العقارات موضوع الدعوى بتاريخ 2018/2/26 كما يلي :

1- قطعة الأرض رقم (4526) حوض رقم (9) برقع من أراضي قرية ماركا بواقع 80 دينار للمتر المربع الواحد دون تقدير المرافق العائدة لشركة مياهنا : $80 \times 2820 \text{ م}^2 = 225600$ دينار
وتكون حصة المدعى عليه أمين الشعيبي =

$$13270.590 = 225600 \times \frac{80}{1360}$$

علما بأن كامل حصص المذكور مستملكة لصالح سلطة المياه .

2- قطعة الأرض رقم (4767) حوض رقم (9) برقع من أراضي قرية ماركا بواقع 75 دينار للمتر المربع الواحد : $75 \times 507 \text{ م}^2 = 38025$ فقط ثمانية وثلاثون ألفاً وعشرون دينار .

3- وعليه تكون قيمة حصص المدعى عليه في كلتا القطعتين كما يلي :

$$51295.59 = 38025 + 13270.59 \text{ فقط واحد وخمسين ألفاً ومائتان وخمسة وتسعون دينار و 590 من}$$

الملاحظات والأسس المتبعة لأعداد التقرير :

- تم التقيد والاستناد بالمهمة الموكولة إلينا من قبل تنفيذ محكمة بداية عمان / قسم شرق عمان .
- مراعاة الأسس الواردة بتقدير قيمة العقار كما ورد سابقاً .
- حسب نص المادة 3/83 من قانون أصول المحاكمات المدنية فإننا نلصق ونحن تحت تأثير القسم القانوني بعدم وجود أي ظروف أو ضغوط أو أسباب من شأنها التأثير أو إثارة الشكوك حول حيديتنا أو استقلالنا أو أية علاقة تربطنا بأطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة الموقرة .
- حسب المادة (85) من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد تم اعداد هذا التقرير من قبلنا كخبراء منتخبين بأنفسنا ولم يساعدنا احد واستغرق اعداد هذا التقرير بحدود (15) ساعات عمل بين عمل مكتبي وميداني وتداول وتحليل المهمة وجمع المعلومات موزعة على أربعة أيام .

وهذه خبرتنا ومعرفتنا تقدمها لمحكمةكم الموقرة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الخبير/ المساح والمقدر العقاري

عطية ابو طوق

الخبير/ المساح والمقدر العقاري

سلطان ابو غزال

الخبير/ المقدر العقاري

عبد الفتاح عواملة